

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्रं.१७) पुणे

-: गावाचे नाव :-

मौजे साळव, ता. भोर, जि. पुणे

मूळ कलम ११ खालील निवाडा क्र. ०९/१९९३

संपादनाचे प्रयोजन — निरा देवघर प्रकल्प बुडीत क्षेत्र

मा. जिल्हा न्यायालय पुणे येथील कलम १८ खालील
भूसंदर्भ क्र. ५४७/१९९८ मधील निर्णयानुसार प्राप्त
कलम २८अ(१) चे अर्जाबाबत कलम २८अ(२) अन्वये
अंतिम निवाडा दि. ११/०६/२०२६

-: संपादन मंडळ :-

कार्यकारी अभियंता, निरा देवघर प्रकल्प, सांगवी (भाटघर),
ता. भोर ,पुणे

- वाचा :- १) मौजे साळव, ता. भोर येथील निरा देवघर प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रासाठी क्र. एलएक्यू/१७/एसआर/०९/१९९३ अन्वये दि. ०४/०८/१९९७ रोजी जाहीर केलेला निवाडा.
- २) गोंविद कुशाबा साळेकर (म.वा) मारुती गोंविद साळेकर इतर यांनी मा. जिल्हा न्यायालयात कलम १८ खानी वाढीव मोबदला मिळणेकामी दाखल केलेला भूसंदर्भ क्र. ५४७/१९९८ मध्ये मे. जिल्हा न्यायालयाने दि. २२/०१/२०१९ रोजी दिलेला निर्णय.
- ३) वर नमूद निर्णयास अनुसरून या कार्यालयास प्राप्त झालेले कलम २८अ(१) खालील अर्ज.
- ४) प्राप्त झालेल्या कलम २८अ(१) खालील अर्जाबाबत घेणेत आलेल्या सुनावणीसमयी अर्जदार व संपादन मंडळ यांनी दाखल केलेले युक्तीवाद.

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. १७) पुणे
जिल्हाधिकारी कार्यालय, बी विंग, दुसरा मजला,
पुणे ४११००१.
क्र. विभूस/१७/कलम २८अ/एसआर/०९/१९९३
दिनांक ११/०६/२०२६

विषय :- मौजे साळव, ता. भोर, जि. पुणे
निरा देवघर प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रासाठी भूसंपादन निवाडा
क्र. एलएक्यू/१७/एसआर/०९/१९९३ दि. ०४/०८/१९९७
मा. जिल्हा न्यायाधीश पुणे यांनी कलम १८ खालील भूसंदर्भ क्र. ५४७/१९९८ मधील
वाढीव मोबदला देणेबाबतचे दिलेल्या निर्णयास अनुसरून या कार्यालयास प्राप्त
झालेल्या कलम २८अ(१) खालील अर्जाचा कलम २८अ(२) खालील निवाडा.

अंतिम निवाडा

१) प्रस्तावना :-

या कार्यालयाकडून मौजे साळव, ता. भोर, जिल्हा पुणे येथील निरा देवघर प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रासाठी भूसंपादनाचा अंतिम निवाडा एलएक्यू/१७/एसआर/०९/१९९३ दि. ०४/०८/१९९७ अन्वये जाहीर करणेत आलेला आहे. सदर निवाड्यामधील गोंविद कुशाबा साळेकर (म.वा) मारुती गोंविद साळेकर, पार्वती गोंविद साळेकर व इतर यांना या कार्यालयाकडून मंजूर केलेली मोबदला रक्कम मान्य नसलेने व्यथित होवून मा. जिल्हा न्यायालयात कलम १८ खाली वाढीव मोबदला मिळणेकामी भूसंदर्भ क्र. ५४७/१९९८ दाखल केला. सदर भूसंदर्भामध्ये मा. जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या वाढीव मोबदलाचे निर्णयास अनुसरून या कार्यालयास कलम २८अ खाली पुनर्मूल्यांकन करणेकामी एकूण ६ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्याचा तपशील खाली परिशिष्ट-१ नमूद केला आहे.

परिशिष्ट-१

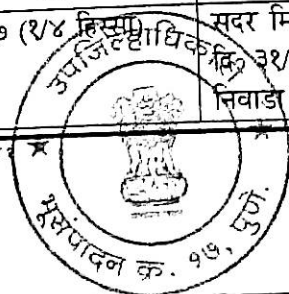
अ.क्र.	अर्जदार	गट नं
१	अंकुश शंकर साळेकर व इतर	८२/१७ (१/४ हिस्सा)
२	भाऊ विठू ऊर्फ सिंधू सोनवणे (म.वा.) सोपान भाऊ सोनवणे व इतर	१८/१३
३	चंद्रकांत दगडू साळेकर (म.वा.) नारायण भैरू साळेकर व इतर	५६/१३, ६१/३१, ८९/१, ९०/७, ६४/३, ५९/११, ५९/६, ७१/४
४	दगडू बाळा सणस (म.वा.) सखाराम दगडू सणस	८५/१६, ८५/१६, ९०/१९, ९१/१
५	फुलाबाई विठोबा साळेकर (म.वा.) लक्ष्मण गोंविद साळेकर	७८/५४
६	फुलाबाई पार्वती गायकवाड	१२/१६

वरील अर्जांपैकी अ.क्र. १, ३, ४, ५ या अर्जदार यांचे अर्ज खाली परिशिष्ट-२ मध्ये नमूद केलेल्या कारणांवरून अमान्य करण्यात आले आहेत.

परिशिष्ट-२

अ.क्र.	अर्जदार	गट नं	अर्ज नाकारण्याचे कारण
१	अंकुश शंकर साळेकर व इतर	८२/१७ (१/४ हिस्सा)	सदर मिळकतीमधील संपूर्ण क्षेत्राबाबत यापूर्वीच दि. ३१/१२/२०१४ रोजी कलम २८अ अन्वये निवाडा जाहीर केलेला आहे.

मौजे साळव, ता. भोर कलम २८अ(२) खालील निवाडा अअ पत्रक - पृष्ठ क्र.



Handwritten signature/initials.

३	चंद्रकांत दगडू साळेकर (म.वा.) नारायण भैरु साळेकर व इतर	५६/१३, ६१/३१, ८९/१, ९०/७, ६४/३, ५९/११, ५९/६, ७१/४	सदरच्या मिळकती मे. जिल्हा न्यायालय पुणे येथील कलम १८ खालील भूसंदर्भ क्र. १९४/१९९८ मध्ये समाविष्ट आहेत.
४	दगडू बाळा सणस (म.वा.) सखाराम दगडू सणस	८५/१६, ८५/१६, ९०/१९, ९१/१	मूळ कलम ११ खालील निवाडा पाहता सदर अर्जदार यांचे नाव इतर हक्कात समाविष्ट असल्याचे दिसून येते. तसेच सदर मिळकतीची मूळ कलम ११ खालील निवाड्यानुसार संपूर्ण मोबदला रक्कम शांताराम धोंडीबा साळेकर यांनी स्वीकारली असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सदर मिळकतीमध्ये अर्जदार यांचा हिस्सा असलेबाबत कोणतेही पुरावे सादर केलेले नाहीत.
५	फुलाबाई विठोबा साळेकर (म.वा.) लक्ष्मण गोविंद साळेकर	७८/५४	अर्जदार यांनी ते फुलाबाई विठोबा साळेकर यांचे वारस असलेबाबत कोणतेही पुरावे (वंशावळ), मे. न्यायालयाकडील वारस प्रमाणपत्र / दाखला जोडलेला नाही. अर्जदार यांनी कोणत्या अधिकारान्वये फुलाबाई विठोबा साळेकर यांचे मिळकतीसंदर्भात अर्ज दाखल केला आहे याबाबत कोणतेही कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. त्यामुळे अर्जदार व फुलाबाई विठोबा साळेकर यांचे नातेसंबंधाचा बोध होत नाही.

अशा प्रकारे वरील परिशिष्ट-१ मधील अ.क्र. २ व ६ मधील अर्ज हे कलम २८अ(२) अन्वये निवाडा करण्यायोग्य असल्याने, त्या अर्जाचा कलम २८अ(२) खालील निवाडा याद्वारे करण्यात येत आहे.

२) निवाडा क्र. एलएक्यू/१७/एसआर/०९/१९९३ दि. ०४/०८/१९९७ चा तपशील :-

(अ) भूमी संपादन अधिनियम १८९४ अन्वये कलम ४ खालील अधिसूचनेचा तपशील

- | | |
|--|--|
| १) कार्यालयीन क्रमांक व दिनांक | : क्र. एलएक्यू/१७/एसआर/०९/१९९३ दि. २६/०६/१९९४ |
| २) अधिसूचना ज्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाली त्याचा तपशील. | : महाराष्ट्र शासन राजपत्र पान नं. १४८०-१४९४
दिनांक :- २१/०७/१९९४ |
| ३) वर्तमानपत्रातील प्रसिद्धी | : १) दै. संध्या दि.:- १२/०८/१९९४ दुरुस्ती २६/०५/१९९५
२) दै. प्रभात दि. १२/०८/१९९४ दुरुस्ती २६/०५/१९९५ |
| ४) स्थानिक प्रसिद्धी | : १) तहसिल कार्यालय दिनांक:- २७/०९/१९९४
२) तलाठी कार्यालय दिनांक :- २८/०९/१९९४ |

(ब) भूमी संपादन अधिनियम १८९४ अन्वये कलम ६ खालील अधिसूचनेचा तपशील :

- | | |
|--|--|
| १) आयुक्त पुणे विभाग, पुणे
यांचेकडील अधिसूचना क्र. आणि दिनांक | : क्र. एसए/एलएक्यू/आरआर/२/२२१४
दि. ०९/०५/१९९५ |
| २) अधिसूचना ज्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाली त्याचा तपशील. | : महाराष्ट्र शासन राजपत्र
पान क्र. ११३३ - ११४६ दि.:- १५/०६/१९९५ |
| ३) वर्तमानपत्रातील प्रसिद्धी | : १) दै. केसरी दि.:- ०५/०६/१९९५
२) दै. सांज समाचार दि.:- २६/१२/१९९६ |
| ४) स्थानिक प्रसिद्धी | : १) तहसिल कार्यालय दिनांक :- ०५/०८/१९९५
२) तलाठी कार्यालय दिनांक :- ०५/०८/१९९५ |



Handwritten signature or mark.

३) भूसंदर्भ क्र. ५४७/१९९८ चा तपशील :-

भूसंदर्भ क्र.	गट क्र.	खातेदारांची नावे	प्रती हेक्टरी आकारानुसार ग्रुप क्र.	निवाड्यानुसार दिलेला दर प्र.हे. (पोटखराब व्यतिरिक्त)	मा. जिल्हा न्यायालयाने दिलेला दर प्र.हे.
५१४/१९९८	८४/१	गोविंद कुशाबा साळेकर (म.वा) मारुती गोविंद साळेकर, पावंती गोविंद साळेकर व इतर	१	३००००/-	१८००००/-
	९०/९		१	३००००/-	१८००००/-
	९०/१		१	३००००/-	१८००००/-
	११४/२७		१	३००००/-	१८००००/-
	१२३/२०		१	३००००/-	१८००००/-
	९०/१४		१	३००००/-	१८००००/-
	७९/५		४	३६०००/-	१८००००/-
	७९/१		५	४००००/-	१८००००/-
	७८/६०		३	३४०००/-	१८००००/-
	८२/२		१	३०००००/-	१८००००/-
	८२/१५		६	४४०००/-	१८००००/-
	३/८		७	४८०००/-	१८००००/-
	७८/६२		३	३४०००/-	१८००००/-

वरीलप्रमाणे भूसंदर्भ क्र. ५४७/१९९८ मध्ये मा. जिल्हा न्यायालयाचे निर्णयास अनुसरून या कार्यालयाकडे एकूण ६ अर्ज (गट संख्या २) प्राप्त झाले आहेत. त्यामध्ये अर्जदारांनी या कार्यालयास व कार्यकारी अभियंता, निरा देवघर प्रकल्प विभाग सांगवी (भाटघर) यांना प्रतिवादी केले आहे. तसेच अर्जदारांनी दाखल केलेल्या अर्जासोबत सदर भूसंदर्भाच्या निकालाच्या नक्कल प्रती सादर केल्या आहेत.

४) कलम २८अ खालील अर्ज दाखल करण्याची मुदत :-

भूसंपादन अधिनियम कलम १८९४ चे कलम २८अ(१) मध्ये न्यायालयाच्या निर्णयाचे दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत मा. जिल्हाधिकारी यांचेकडे लेखी अर्जाद्वारे मागणी करणेची तरतूद आहे. या पोटकलमाखालील परंतुकामध्ये तीन महिन्यांचा कालावधी निश्चित करतांना मा. न्यायालयाने निर्णयाची घोषणा केली तो दिवस व निर्णयाची प्रत मिळण्यासाठी आवश्यक असणारा कालावधी वगळणेची तरतूद आहे. त्यानुसार कलम २८अ खाली अर्ज करणा-या खातेदारांनी मा. जिल्हा न्यायालयाचे निर्णयाचा दिनांक, निर्णयाची प्रत मिळविण्यासाठी दिलेल्या अर्जाचा दिनांक व प्रत मिळाल्याचा दिनांक, या कार्यालयात अर्ज करण्याचा दिनांक याचा सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

भूसंदर्भ क्र. ५४७/१९९८

१. मा. जिल्हा न्यायालयाचे निकालाचा दिनांक	:	२२/०१/२०१९
२. अर्जदारांनी निकालाचे साक्षात्कीत प्रतीसाठी अर्ज दिलेचा दिनांक	:	०७/०२/२०१९
३. अर्जदारांस निकालाची प्रत मिळालेचा दिनांक	:	०६/०७/२०१९
४. अर्जदारांनी कलम २८अ खाली अर्ज दाखल केलेचा दिनांक	:	२२/०७/२०१९

वरील तपशील पाहता या कार्यालयास प्राप्त झालेले कलम २८अ खालील सर्व अर्ज मुदतीत दाखल केले आहेत. अर्जदारांनी कलम २८अ खालील अर्जासोबत मा. जिल्हा न्यायालयाचे निकालाची प्रत जोडली असून त्या प्रतीवर नकलेसाठी अर्ज केल्याचा दिनांक व नक्कल अर्जदारास दिल्याचा दिनांक इ. बाबींचा तपशील मा. जिल्हा न्यायालयाचे अधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेला आहे.

५) कलम २८अ खालील अर्जांची सुनावणी :-

या कार्यालयाने प्राप्त झालेल्या कलम २८अ खालील अर्जांचे सुनावणीदरम्यान अर्जदार यांचे विधिज्ञ यांनी मा. जिल्हा न्यायालय यांचे निर्णयानुसार दर मिळणेची मागणी केली. तथापी मूळ कलम २८अ चे अर्जांमध्ये त्यांनी रक्कम रुपये २५५०००/- प्रती हेक्टर दराची मागणी केली असली तरी, ज्या भूसंदर्भांचे संदर्भाने कलम २८अ खालील अर्ज दाखल केला आहे, त्याभूसंदर्भांमध्ये मे. जिल्हा न्यायालयाने रक्कम रुपये १८००००/- प्रती हेक्टर हा दर दिला असल्याने अर्जदार यांची रुपये २५५०००/- प्रती हेक्टर दर मिळणेची मागणी मान्य करून येणार नाही.

तसेच कार्यकारी अभियंता, निरा देवघर प्रकल्प विभाग यांच्या उपस्थित विधिज्ञ यांनी दाखल केलेल्या लेखी युक्तीवादामध्ये अर्ज मुदतीत नाही, मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी रु. १,८०,०००/- प्र.हे. हा दर निश्चित केलेला असतांना,



Handwritten signature or initials.

अर्जदार यांनी रु. २,५५,०००/- प्र.हे. या दराची मागणी केलेली आहे ती चुकीची आहे वगैरे कारणे नमूद केली असली तरी, प्रस्तुत कलम २८अ(२) चे निवाड्यानुसार रक्कम रुपये १,८०,०००/- प्र.हे. हा दर मा. जिल्हा न्यायालय यांचे निर्णयानुसार निश्चित करणेत येत आहे. तसेच भूसंदर्भ क्र. ५४७/१९९८ बाबत मा. जिल्हा न्यायालय यांचे निर्णयाविरुद्ध मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे प्रथम अपिल दाखल केले आहे किंवा कसे ? प्रस्तुत निर्णयास स्थगिती आहे किंवा कसे ? अथवा सदर निर्णय रद्दवातल झाला आहे किंवा कसे ? याबाबत कोणतेही भाष्य त्यांनी केले नाही वा त्यासंबंधी कोणतीही कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत.

६) कलम २८अ अन्वये मूल्यांकन :-

प्रस्तुतचा निवाडा हा मौजे साळव, ता. भोर येथील यापूर्वीचा प्रस्ताव एलएक्यू/एसआर/०९/१९९३ दि. ०४/०८/१९९७ वर दाखल भूसंदर्भ क्र. ५४७/१९९८ मध्ये मा. जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे आधारे करणेत आला आहे. त्याचा काशील वर परिच्छेद क्र. ३ मध्ये नमूद केला आहे.

यापूर्वी या कार्यालयाकडून जाहीर झालेला निवाडा क्र. एलएक्यू/एसआर/०९/१९९३ दि. ०४/०८/१९९७ मध्ये तत्कालीन विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र. १७ पुणे यांनी संपादीत जमिनीचे प्रती हेक्टरी शेतसा-याप्रमाणे / आकारानुसार ग्रुप तयार करून खालीलप्रमाणे दर निश्चित केले होते.

जमिनीचा प्रकार	शेतसारा	ग्रुप	दर प्र.हे.
जिरायत	०.०१ ते १.२५	१	३००००/-
जिरायत	१.२६ ते २.५०	२	३२०००/-
जिरायत	२.५१ ते ३.७५	३	३४०००/-
जिरायत	३.७६ ते ५.००	४	३६०००/-
जिरायत	५.०१ ते ७.५०	५	४००००/-
जिरायत	७.५१ ते १०.००	६	४४०००/-
जिरायत	१०.०१ ते १२.५०	७	४८०००/-
जिरायत	१२.५१ ते १२.५९	८	५२०००/-
पोटखराब			१५००/-

तसेच मा. जिल्हा न्यायालयातील भूसंदर्भ क्र. ५४७/१९९८ मधील जमिनी ह्या प्रती हेक्टरी आकारानुसार वेगवेगळ्या ग्रुपमधील असून, मूळ कलम ११ खालील निवाड्यामध्ये त्याप्रमाणे प्रती हेक्टरी आकारानुसार ग्रुपनिहाय वर्गीकरण करून वेगवेगळे दर दिले आहेत.

तथापी सदर भूसंदर्भ क्र. ५४७/१९९८ मध्ये वाढीव मोबदला मंजूर करतांना मा. जिल्हा न्यायालय यांनी सदर भूसंदर्भामधील सर्व जमिनीसाठी प्रती हेक्टरी आकारानुसार ग्रुप ठरवून वेगवेगळी किंमत ठरवली नाही. म्हणजेच मा. जिल्हा न्यायालयाने भूसंदर्भातील सर्व जमिनीसाठी रक्कम रुपये १८००००/- प्र.हे. हा एकच दर दिला आहे.

याव्यतिरिक्त प्रस्तुत भूसंदर्भातील निर्णयाचे अवलोकन करता, त्यामध्ये कलम ११ चे निवाड्यातील केवळ लागणीलायक क्षेत्राबाबत दिलेला दर आम्हानित केला असल्याचे दिसून येत असून, पोटखराब क्षेत्रासाठी दिलेला दर आम्हानित केला नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे मे. जिल्हा न्यायालय यांनी कलम १८ चे भूसंदर्भ क्र. ५४७/१९९८ मध्ये दिलेला वाढीव दर हा केवळ लागणीलायक क्षेत्राबाबत आहे. सबब कलम २८अ चे अर्जातील अर्जदारांचे जमिनीतील योग्य राहिल.

७) १२% अतिरिक्त घटकाची आकारणी :-

संपादन होणाऱ्या जमिनीच्या किंमतीवर कलम ४ ची अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या दिनांका पासून निवाडा जाहीर झालेल्या तारखेपर्यंत दरसाल दर शेकडा १२% दराने अतिरिक्त घटक देव आहे. अतिरिक्त घटकांची आकारणी दरसाल दरशेकडा १२% प्रमाणे मे. जिल्हा न्यायालयाने कलम १८ खालील अर्जाबाबत दिलेल्या निर्णयात नमूद असलेल्या दि. २१/०७/१९९४ ते ०४/०८/१९९७ या कालावधीसाठी खालीलप्रमाणे परिगणित करणेत आली आहे.

१. वाढीव मोबदला रक्कम रूपये

२. १२% प्रमाणे दि. २१/०७/१९९४ पासून ०४/०८/१९९७ पर्यंत होणारी रक्कम रूपये

- १४०२०/-

- ५११६/-



मौजे साळव, ता. भोर कलम २८अ(२) खालील निवाडा अज पत्रक - पृष्ठ क्र. ४

८) ३०% दिलासा रक्कम :-

भूमी संपादन अधिनियम कलम २३(२) मध्ये तरतूद केलेल्याप्रमाणे संपादनाखाली येणाऱ्या जमीनीच्या मूल्यावर ३०% दिलासा रक्कम देणेसाठीची तरतूद आहे. सदर प्रकरणांत दिलासा रक्कम खालीलप्रमाणे देणेत येत आहे.

१. वाढीव मोबदला रक्कम रूपये

- १४०२०/-

२. ३०% प्रमाणे दिलासा रक्कम रूपये

- ४२०६/-

९) कलम २८ खालील व्याज :-

मा. जिल्हा न्यायालयाने कलम १८ खालील निर्णयामध्ये वाढीव मोबदला रकमेवर ३० टक्के दिलासा रक्कम व १२ टक्के अतिरिक्त घटकाचे रकमेसह एकूण रकमेवर संपादीत जमिनीचा ताबा घेतलेचे तारखेपासून एक वर्षासाठी म्हणजेच ०४/०८/१९९८ ते ०४/०८/१९९८ या कालावधीसाठी ९% व्याज व त्यापुढील कालावधीसाठी म्हणजेच ०५/८/१९९८ पासून निवाडा जाहीर तारखेपर्यंतचे कालावधीसाठी १५% व्याज देय आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे व्याजाची रक्कम परिगणित करण्यात आली आहे.

अ) ९% व्याज

१) वाढीव मोबदला रक्कम (३० टक्के दिलासा रक्कम व १२ टक्के अतिरिक्त घटकाचे रकमेसह) - २३३४२/-

२) ९% व्याज दि. १८/०५/१९९९ ते १७/०५/२००० या कालावधीसाठी (३६५ दिवस) - २१०१/-

ब) १५ टक्के व्याज

१) वाढीव मोबदला रक्कम (३० टक्के दिलासा रक्कम व १२ टक्के अतिरिक्त घटकाचे रकमेसह) - २३३४२/-

२) १५% व्याज दि. ०५/०८/१९९८ ते ११/०६/२०२६ या कालावधीसाठी (१०१७२ दिवस) - ३२५२६/-

१०) भूसंदर्भ क्र. ५४७/१९९८ बाबत :-

या कार्यालयास प्राप्त झालेले या निवाड्यामील कलम २८अ खालील अर्ज ज्या भूसंदर्भाचे निकालावर आधारित आहेत त्या भूसंदर्भावर मा. उच्च न्यायालयात अपिल दाखल आहे किंवा कसे ? असल्यास त्यामध्ये स्थगिती आदेश किंवा कसे ? याबाबत संपादन मंडळाने कोणतेही भाष्य केलेले नाही वा तशी कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत.

११) शासन परिपत्रक एलक्यूएन १०९४/१६६/प्र.क्र. ४३९/अ-२ दिनांक २०/१०/१९९५ अन्वये खालीलप्रमाणे सूचना देणेत आल्या आहेत.

१. ज्या प्रकरणांत भूमि संपादन अधिनियमाच्या कलम १८ खालील संदर्भामध्ये न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अपिल दाखल न करण्याचा निर्णय घेतला असल्यास न्यायालयीन निर्णयाच्या अनुषंगाने जमिन मालकांनी कलम २८अ खाली केलेल्या अर्जावर निवाडा तयार करून जमिन मालकांना मोबदला अदा करण्यात यावा.
२. भूमि संपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम १८ खालील संदर्भावर वरिष्ठ न्यायालयाकडे अपिल केलेल्या प्रकरणांत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस वरिष्ठ न्यायालयाकडून स्थगिती हुकूम दिले गेले असल्यास भूमि संपादन अधिनियमाच्या कलम २८अ खाली निवाडा जाहीर करण्यात येवू नये.
३. भूमि संपादन अधिनियमाच्या कलम १८ खालील संदर्भामध्ये न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयामध्ये अपिल प्रलंबित असतांना वा अपिल दाखल करावयाचे प्रस्थापित असतांना काही वेळा जमिन मालकांना कलम २८अ प्रमाणे निवाडा तयार करून मोबदला अदा करणे आवश्यक असते. अशा वेळी कलम १८ च्या संदर्भामध्ये न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध केलेल्या अपिलावरील निर्णय शासनाचे बाजूने लागण्याची शक्यता लक्षात घेवून संबंधित जमिन मालकांना प्रदान केलेल्या अतिरिक्त रकमेची वसूली शक्य व्हावी म्हणून कलम २८अ खाली जाहीर केलेल्या निवाड्यानुसार संबंधितांना मोबदला अदा करण्यापूर्वी देय रकमेएवढ्या रकमेची बँक गॅरंटी संबंधित जमिन मालकांकडून घेणेत यावी. बँक गॅरंटी घेतल्याशिवाय जमिन मालकांना मोबदल्याची रक्कम अदा करणेत येवू नये.

तर परिपत्रक क्र. एलक्यूएन १०९८/प्र.क्र. २४/अ-२ दिनांक २५/०३/१९९८ अन्वये बँक गॅरंटी राष्ट्रीयीकृत बँकेची असावी व त्याचा कालावधी अपिलावर अंतिम न्यायालयाचा निर्णय लागेपर्यंत घ्यावा व शासनाच्या बाजूने निर्णय लागल्यास त्या निर्णयाप्रमाणे सदर मोबदल्याची रक्कम तातडीने शासनास परत करण्यात येईल असे प्रतिपाही संबंधितांकडून घेणेकामी सूचना देणेत आल्या आहेत. सदर शासन निर्णयांस अधिन राहून मोबदला वाटपाची कार्यवाही करणेत यावी.



५५
५५

१२) अनुदानाचे विभाजन :-

प्रपत्र अ मध्ये दर्शविलेप्रमाणे नुकसान भरपाईची रक्कम हिश्याप्रमाणे वाटण्यांत यावी. खातेदारांपैकी कोणीही मयत असलेस ग्राम महसूल अधिकारी यांचेमार्फत वारस चौकशी करुन व वारस प्रतिज्ञापत्राचे आधारे अनुदान वाटप करणेत येईल.

१३) अनुदानाची आवश्यकता :-

१.	वाढीव मोबदला रकमेची मूळ रक्कम	रु. १४०२०/-
२.	१२% अतिरिक्त घटकाची रक्कम	रु. ५११६/-
३.	३०% प्रमाणे दिलासा रक्कम	रु. ४२०६/-
४.	एकूण रक्कम रुपये	रु. २३३४२/-
४.	९% व्याजाची रक्कम	रु. २१०१/-
५.	१५% व्याजाची रक्कम	रु. ३२५२६/-
६.	एकूण देय रक्कम	रु. ५७९६९/-
७.	आस्थापना खर्च ३%	रु. १७३९/-
८.	सोई-सुविधा शुल्क रक्कम रुपये ३%	रु. १७३९/-
९.	निवाड्यानुसार एकूण रक्कम	रु. ६१४४७/-

अंतिम निवाडा

मी अमिता तळेकर, याद्वारे असे घोषित करते की,

१. या निवाड्यामध्ये देय असलेली वर नमूद केलेली एकूण रक्कम रुपये ५७९६९/- यामध्ये १२% अतिरिक्त घटक, ३०% दिलासा रक्कम, ९% व १५% व्याजाची रक्कम तसेच ३% आस्थापना रक्कम व प्रचलित शासन अधिसूचनेनुसार ३% सोई सुविधा इ. रकमांचा समावेश आहे.
२. सदरची नुकसान भरपाईची रक्कम सोबतचे परिशिष्ट २ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे विभागण्यात आलेली आहे.
३. ३% आस्थापना रक्कम रुपये १७३९/- शासनजमा करण्यात यावी.
४. ३% सोई-सुविधा रक्कम रुपये १७३९/- शासनाचे प्रचलित नियमानुसार संबंधित खात्यामध्ये वर्ग करुन त्याचा नेमून दिलेल्या कारणांसाठी विनियोग करण्यात यावा.

दिनांक :- ११/०६/२०२६

ठिकाण :- पुणे .



(Handwritten signature)
(अमिता तळेकर)
उपजिल्हाधिकारी
(भूसंपादन क्र. १७) पुणे

अ.क्र.	गट नं.	कलम २८अ खालील अर्जदार	कलम २८अ नुसार क्षेत्र	मूळ कलम ११ चे निवाड्यानुसार लागणीलायक क्षेत्राची मूळ मोबदला रक्कम रुपये (रकाना क्र. ४ X ५)	मा. जिल्हा न्यायालयाने दिलेला दर प्र.हे.	मा. जिल्हा न्यायालयाचे निर्णयानुसार मूळ मोबदला रक्कम रुपये (रकाना क्र. ४ X ७)	मूळ कलम ११ चे निवाड्यानुसार मूळ मोबदला व मा. जिल्हा न्यायालयाचे कलम २८ चे निर्णयानुसार मोबदला यामधील फरक (रकाना क्र. ८ - ६)	३० टक्के दिलासा रक्कम (रकाना क्र. ९ वर)	१२ टक्के ऑटोमॅटिक घटक दि. २९/०७/१९९४ ते ०४/०८/१९९७ (एकूण १११० दिवस) (रकाना क्र. ९ वर)	एकूण मोबदला रक्कम (रकाना ९ ते ११)	९ टक्के व्याज दि. ०५/०८/१९९७ ते ०४/०८/१९९८ (३६५ दिवस) (रकाना क्र. १२ वर)	१५ टक्के व्याज दि. ०५/०८/१९९८ ते ११/०६/२०२६ (१०१७२ दिवस) (रकाना क्र. १२ वर)	एकूण वाढीव मोबदला रक्कम रुपये (रकाना क्र. १२ ते १४)
१	२		४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	१८/१३	भाऊ विठ्ठल उर्फ सिधू सोनवणे (म.वा.) सोपान भाऊ सोनवणे, प्रभाकर भाऊ सोनवणे, सुधाकर भाऊ सोनवणे	०.०३००	३००००	१००	५४००	४५००	१३५०	१६४२	७४९२	६७४	१०४४०	१८६०६
२	१२/१६	फुलाबाई पार्वती गायकवाड	०.०७००	४४०००	३०८०	१२६००	९५२०	२८५६	३४७४	१५८५०	१४२७	२२०८६	३९३६३
		एकूण	०.१०००			१८०००	१४०२०	४२०६	५११६	२३३४२	२१०१	३२५२६	५७९६९
												आस्थापना रक्कम ३%	१७३९
												सोई मर्यादा शुल्क ३%	१७३९
												एकूण निवाड्यानुसार रक्कम	६१४४७



(हस्ताक्षर)
(अभिना तळकर)
उपनिर्देशक (सुलतानपूर जिल्हा) पुणे